

ГАНГАН І ПАРТНЕРИ

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

DIGITAL ASSETS & CROSS-BORDER LEGAL RISK OUTLOOK 2026

Віртуальні активи та транскордонні юридичні ризики
Україна — Європейський Союз

Практичний фокус

MiCA • вихід українських проєктів до ЄС • AML/Travel Rule • DAC8 • санкції • криптозлочини •
електронні докази • повернення активів

Київ • 30 липня 2026 року

EXECUTIVE BRIEF

Головне у 2026 році

Одна теза

Для криптопроєкту більше недостатньо правильно назвати продукт. Регулятори оцінюють, що він фактично робить: зберігає активи, виконує переказ, організовує торгівлю, надає кредит, залучає інвестиції чи забезпечує платіж.

Контур	Що змінилося
ЄС	Максимальний перехідний режим MiCA для попередніх провайдерів завершився 1 липня 2026 року. Активне залучення клієнтів ЄС без належної авторизації стало гострішим ризиком.
Україна	Закон № 2074-IX станом на дату звіту не набрав чинності. Законопроект № 10225-д готується до другого читання; очікувані правила не можна видавати за чинні.
AML	Travel Rule стає глобальним стандартом операційної інфраструктури. FATF повідомляє: 83% опитаних юрисдикцій уже ухвалили відповідне законодавство.
Податки	DAC8 діє з 1 січня 2026 року: провайдери почали збирати дані про reportable transactions користувачів — податкових резидентів ЄС.
Спори	Шанс на freezing і повернення активів найбільше залежить від швидкого збереження wallet addresses, transaction hashes, логів доступу та комунікацій.

Кому адресовано

Звіт призначений для українських засновників, інвесторів, фінтех- і Web3-команд, провайдерів OTC, кастодіальних і платіжних рішень, а також бізнесу, який приймає криптоактиви або стикається з блокуванням, шахрайством чи транскордонним розслідуванням.

Офіційні джерела: [MiCA — Regulation \(EU\) 2023/1114](#) • [ESMA: MiCA & Interim Register](#) • [FATF: 7th Targeted Update 2026](#) • [Закон України № 2074-IX «Про віртуальні активи»](#) • [Законопроект № 10225-д](#)

Криптоактиви 2026: правила та виконання

ГАНГАН І ПАРТНЕРИ

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ • LEGAL OUTLOOK 2026

КРИПТОАКТИВИ 2026

Правила стали жорсткішими. Практичне виконання залишається нерівномірним.

83%

опитаних юрисдикцій ухвалили законодавство для Travel Rule

86%

провели оцінку ризиків VA/VASP

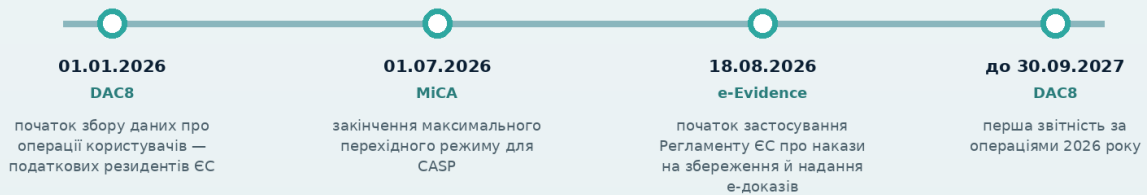
40%

оцінених юрисдикцій належно вимагають ліцензування або реєстрації VASP

1/149

оцінених юрисдикцій повністю відповідає Recommendation 15

РЕГУЛЯТОРНИЙ КАЛЕНДАР



ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ ДЛЯ БІЗНЕСУ

01

Ліцензія визначається функцією

Маркетингова назва «Web3» або «DeFi» не усуває вимог MiCA, MiFID II чи фінансового законодавства.

02

Ідентичність і маршрут коштів стають даними

Travel Rule, KYC, self-hosted wallets та DAC8 з'єднують транзакційний, податковий і санкційний контроль.

03

Третя країна не означає вільний доступ до ЄС

Reverse solicitation є вузьким винятком і не замінює CASP-авторизацію для активного залучення клієнтів.

04

Швидкість реагування визначає шанс повернення

Перші години потрібні для збереження доказів, адрес, логів і запитів про freezing/preservation.

Офіційні джерела: FATF (16.07.2026) • EUR-Lex • ESMA • European Commission

Дані FATF: 7th Targeted Update on Virtual Assets and VASPs, 2026.

Станом на 30.07.2026

UKRAINE

1. Україна: ринок існує, повна рамка ще формується

Закон України № 2074-IX «Про віртуальні активи» ухвалений у 2022 році, але офіційна база Верховної Ради позначає його як такий, що не набрав чинності. Паралельно законопроект № 10225-д 3 вересня 2025 року прийнято за основу з доопрацюванням; станом на 30 липня 2026 року він готується до другого читання.

Юридичне правило обережності

У презентаціях, договорах і legal opinions слід чітко розділяти: (1) чинне право; (2) ухвалений, але нечинний Закон № 2074-IX; (3) положення законопроекту № 10225-д, які можуть змінитися до остаточного голосування.

Що вже діє незалежно від спеціального закону

- цивільне, господарське та корпоративне право — для договорів, прав на програмний код, токеноміки, відповідальності та відшкодування;
- законодавство про фінансові та платіжні послуги — якщо економічна сутність продукту відповідає регульованій послугі;
- законодавство про фінансовий моніторинг — для належної перевірки, походження активів і підозрілих операцій у межах його чинної сфери;
- податкове, валютне, споживче, рекламне та санкційне законодавство;
- кримінальне і кримінальне процесуальне право — у справах про шахрайство, несанкціонований доступ, легалізацію доходів, арешт і спеціальну конфіскацію.

Практичний висновок

Відсутність повної спеціальної рамки не створює «правового вакууму». Навпаки, проєкт може одночасно потрапити під декілька чинних режимів, а кваліфікація залежатиме від фактичних грошових потоків, договорів, реклами та розподілу контролю.

Офіційні джерела: [Закон України № 2074-IX «Про віртуальні активи»](#) • [Законопроект № 10225-д](#) • [Закон України № 361-IX про фінансовий моніторинг](#) • [НБУ: концепція регулювання ринку VA](#) • [НКЦПФР: законодавче регулювання VA](#)

REGULATORY SIGNAL

2. Функція продукту важливіша за назву токена

2 квітня 2026 року НБУ повідомив про заборону діяльності онлайн-сервісу Crypsee: формальні позики в USDT за результатами аналізу правочинів були кваліфіковані як фактичне гривнєве споживче кредитування без належного регуляторного режиму. НБУ посилається на зміст договорів, реальні розрахунки, вартість кредиту, розкриття інформації та захист споживачів.

Сигнал для ринку

Токенізація не «перепишує» економічну сутність операції. USDT, smart contract або нерезидент у структурі не усувають вимоги, що застосовуються до фактичної фінансової послуги.

Тест функціональної кваліфікації

Крок	Питання
1. Актив	Що отримує користувач: право вимоги, частку прибутку, доступ, платіжний інструмент, забезпечення чи лише цифровий запис?
2. Послуга	Хто контролює ключі, виконує перекази, обмін, кастодію, matching orders, розміщення або консультацію?
3. Грошовий потік	У якій валюті фактично видаються та повертаються кошти; хто приймає spread, fee, interest або performance return?
4. Маркетинг	Кому і де адресована реклама; чи обіцяє вона дохідність, ліквідність, кредит або захист капіталу?
5. Контроль	Хто може змінити smart contract, заблокувати wallet, оновити protocol, вилучити liquidity або зупинити операцію?
6. Юрисдикція	Де перебувають клієнти, команда, сервери, банк, кастодіан та особа, яка приймає ключові рішення?

Документи, які мають узгоджуватися

White paper, Terms of Use, Privacy Notice, AML/KYC Policy, sanctions policy, risk disclosures, custody terms, token allocation, treasury policy та фактичний UX повинні описувати одну й ту саму модель. Розрив між документами і продуктом — окремий доказовий та регуляторний ризик.

Офіційні джерела: НБУ: [рішення щодо Crypsee](#) • [MiCA — Regulation \(EU\) 2023/1114](#) • [ESMA: crypto-assets as financial instruments](#)

EUROPEAN UNION

3. Вихід до ЄС починається з класифікації

MiCA не охоплює всі цифрові активи. Перший юридичний крок — встановити, чи є інструмент crypto-asset у розумінні MiCA, чи він належить до іншого режиму: фінансових інструментів, депозитів, structured deposits, коштів, сек'юритизації, страхових або пенсійних продуктів.

Substance over form у ЄС

ESMA вимагає технологічно нейтрального підходу: якщо токен надає права, еквівалентні акціям, облігаціям або іншим transferable securities, його слід оцінювати за MiFID II, а не лише за MiCA.

Класифікаційна брама	Що перевірити
Financial instrument?	Перевірити права на прибуток, управління, погашення, оборотність і стандартизацію. Якщо так — аналіз MiFID II та пов'язаних актів.
EMT	Токен підтримує стабільну вартість шляхом прив'язки до однієї офіційної валюти.
ART	Стабільність пов'язана з іншою вартістю, правом або комбінацією активів/валют.
Інший crypto-asset	Utility, exchange або інший токен, що не виключений зі сфери MiCA.
NFT / унікальність	Назва NFT не є достатньою. Серії, взаємозамінність і фактичні права потребують окремої оцінки.
DeFi	Оцінити, чи існує особа або група, що здійснює контроль чи достатній вплив на arrangement.

Вихідний документ

До запуску маркетингу варто мати classification memorandum із описом токена, прав користувача, cash flows, control rights, географії та мотивованого висновку про застосовний режим. Це робочий доказ належної підготовки, а не формальна довідка.

Офіційні джерела: [MiCA — Regulation \(EU\) 2023/1114](#) • [ESMA: crypto-assets as financial instruments](#) • [ESMA: MiCA & Interim Register](#)

MARKET ACCESS

4. CASP-авторизація та межі reverse solicitation

MiCA передбачає авторизацію для надання crypto-asset services у ЄС. Дозвіл визначає перелік послуг і може використовуватися в межах Союзу за правилами passporting. Максимальний перехідний режим для провайдерів, які діяли до 30 грудня 2024 року, завершився 1 липня 2026 року або раніше — залежно від рішення конкретної держави.

Група	Приклади регульованих функцій
Custody	зберігання/адміністрування crypto-assets або засобів доступу
Trading platform	керування платформою торгівлі
Exchange	обмін crypto-assets на funds або інші crypto-assets
Orders	execution, reception/transmission або placement
Advice / portfolio	поради або управління портфелем crypto-assets
Transfer	переказ crypto-assets від імені клієнта

Reverse solicitation — вузький виняток

Стаття 61 MiCA дозволяє третій країні надати конкретну послугу клієнту ЄС, якщо клієнт звернувся виключно з власної ініціативи. ESMA наголошує: виняток тлумачиться вузько і не створює права рекламувати нові типи активів чи послуг.

Ризик	Практичний зміст
Ймовірне залучення	таргетована реклама в ЄС; EU-language campaigns; affiliates; influencers; events; SEO/SEM із географічним фокусом; EU phone numbers.
Не лікує порушення	disclaimer «client's own initiative», вибір права третьої країни або checkbox не перекривають фактичне solicitation.
B2B теж важливо	ESMA окремо вказує, що вимоги щодо unauthorized CASPs стосуються також business-to-business контексту.

Офіційні джерела: [MiCA — Regulation \(EU\) 2023/1114](#) • [ESMA: reverse solicitation guidelines](#) • [ESMA: end of MiCA transition](#) • [ESMA: MiCA & Interim Register](#)

5. Travel Rule: транзакція стає пакетом ідентифікаційних даних

Regulation (EU) 2023/1113 застосовується з 30 грудня 2024 року та встановлює вимоги до інформації про originator і beneficiary, що супроводжує перекази crypto-assets. CASP повинен мати процедури для missing/incomplete information, ризик-орієнтованої оцінки та операцій із self-hosted addresses.

Глобальний контекст FATF 2026

83% опитаних юрисдикцій повідомили про ухвалення Travel Rule legislation. Водночас майже половина юрисдикцій, які вже мають такі правила, ще не здійснювали пов'язаних із Travel Rule наглядових або enforcement actions.

Мінімальний операційний контур

1. визначити ролі сторін, тип wallet і CASP counterparty до виконання переказу;
2. зібрати та верифікувати дані originator/beneficiary у належному обсязі;
3. перевірити санкції, high-risk geography, PEP, adverse information і blockchain indicators;
4. визначити правила hold / reject / return / report для неповних або суперечливих даних;
5. зберігати рішення, alerts, transaction hashes і підстави risk scoring;
6. контролювати постачальників Travel Rule messaging та передачу персональних даних.

Self-hosted wallet не є автоматично забороненим

Ризик залежить від контексту. Для переказів до/з self-hosted address потрібні заходи ідентифікації, верифікації контролю та оцінки ризику. Автоматична відмова лише через тип wallet може бути так само проблемною, як і відсутність перевірки.

Офіційні джерела: [Transfer of Funds Regulation — Regulation \(EU\) 2023/1113](#) • [EBA: Travel Rule guidelines](#) • [EBA: ML/TF risk factors for CASPs](#) • [FATF: 7th Targeted Update 2026](#) • [FATF: 2026 summary](#)

TAX TRANSPARENCY

6. DAC8: криптооперації входять до автоматичного обміну

DAC8 застосовується з 1 січня 2026 року та розширює автоматичний обмін податковою інформацією на crypto-assets. Reporting Crypto-Asset Service Providers мають збирати дані про reportable transactions користувачів — податкових резидентів ЄС.

Період	Обов'язок / наслідок
2026	Збір self-certifications, tax residence, TIN та даних про reportable transactions.
01.01-30.09.2027	Перша звітність за фінансовий рік 2026 — з урахуванням національних строків і форматів.
Після звітування	Автоматичний обмін між податковими адміністраціями; можливе зіставлення з банківськими, корпоративними й AML-даними.

Що має зробити провайдер

- провести scope analysis: чи є він Reporting Crypto-Asset Service Provider;
- перебудувати onboarding для tax residency і self-certification;
- визначити reportable users, transactions, valuation methodology та data lineage;
- узгодити DAC8 із GDPR, AML recordkeeping та внутрішніми строками зберігання;
- перевірити single registration obligations для провайдера поза ЄС, якщо вони застосовуються;
- підготувати процедури виправлення помилкових TIN, дублювання акаунтів і зміни податкової резидентності.

Для українського засновника

Іноземна компанія, рахунок або wallet не роблять операцію «невидимою». Важливо завчасно узгодити особисту податкову резидентність, корпоративну структуру, контроль над treasury та облік acquisition cost.

Офіційні джерела: [European Commission: DAC8](#) • [Transfer of Funds Regulation — Regulation \(EU\) 2023/1113](#)

EMERGING RISK MAP

7. Stablecoins, DeFi, P2P та offshore VASPs

FATF у липні 2026 року визначила серед зростаючих ризиків індустріалізацію шахрайства з використанням virtual assets, зловживання stablecoins, P2P-перекази через unhosted wallets, offshore VASPs поза ефективним наглядом та труднощі визначення осіб, які контролюють DeFi arrangements.

Сегмент	Чому виникає ризик	Що перевіряється
Stablecoins	висока швидкість і глобальна ліквідність	reserve/issuer, freezing policy, sanctions exposure, chain and bridge risk
DeFi	розподілений інтерфейс, але можливий фактичний контроль	admin keys, governance concentration, fee capture, upgrade rights, front-end control
P2P / unhosted	відсутність regulated counterparty на одній стороні	wallet control, source/destination, behavioural pattern, purpose
Offshore VASP	послуга доступна глобально без дієвого нагляду	licence authenticity, jurisdiction, ownership, enforcement history, exit path
Bridge / mixer	ускладнення маршруту і підвищення alert score	legitimate rationale, pre/post-chain evidence, sanctions/illicit exposure

Необхідна пропорційність

Ризикова ознака не дорівнює незаконності. Юридично стійка система має не лише виявляти alerts, а й забезпечувати їх перевірку, документування контексту, право клієнта надати пояснення та розумне рішення: proceed, enhanced due diligence, hold, reject, exit або report.

Помилка двох крайнощів

Небезпечно як ігнорувати on-chain indicators, так і автоматично вважати злочинною будь-яку операцію зі stablecoin, self-hosted wallet, DeFi або privacy tool.

Офіційні джерела: [FATF: 7th Targeted Update 2026](#) • [FATF: 2026 summary](#) • [EBA: ML/TF risk factors for CASPs](#)

SANCTIONS

8. Санкційний ризик не обмежується перевіркою імені

ЄС прямо включає crypto-assets до режиму restrictive measures. Чинні обмеження охоплюють окремі crypto-asset services, wallets, accounts і custody, а також осіб та сервіси, пов'язані з обходом санкцій. Європейська Комісія регулярно оновлює консолідовані FAQs; станом на дату звіту останнє оновлення датоване 17 липня 2026 року.

Рівень	Що перевіряти
Особа	name, aliases, DOB, citizenship, residence, ownership/control
Адреса	wallet address та її кластер; exposure не лише до прямого контрагента
Сервіс	exchange, mixer, bridge, OTC broker, payment processor, hosted/unhosted status
Географія	IP, device, residence, bank, corporate seat, shipping/service location
Призначення	economic rationale, source of funds/wealth, recipient and end use
Контроль	власники та особи, що фактично контролюють company, protocol або treasury

Що має містити sanctions compliance framework

- перелік застосовних режимів — Україна, ЄС, ООН, США/OFAC та інші залежно від nexus;
- screening до onboarding, перед транзакцією та під час ongoing monitoring;
- правила роботи з indirect ownership/control і змінами списків;
- on-chain analytics із визначеними thresholds та human review;
- процедури блокування, відмови, повідомлення, збереження доказів і legal privilege;
- контроль geofencing, affiliates, contractors і outsourced providers.

Офіційні джерела: [EU sanctions against Russia — official summary](#) • [European Commission: consolidated sanctions FAQs](#) • [OFAC: sanctions compliance for virtual currency](#)

CYBERCRIME & FRAUD

9. Загроза зміщується від «злому блокчейну» до компрометації людини

Europol у IOCTA 2026 описує прискорення online fraud, використання AI, end-to-end encryption, proxy infrastructure, info stealers та cryptocurrency drainers. Блокчейн часто залишається технічно справним; активи втрачаються через seed phrase, session token, malicious signature, social engineering, SIM swap або compromised device.

Вектор	Механіка
Phishing / drainer	підроблений сайт або dApp змушує підписати дозвіл чи транзакцію
Business email compromise	підміна платіжних реквізитів, wallet address або контрагента
Info stealer	викрадення cookies, passwords, wallet extensions, API keys
SIM swap / account takeover	перехоплення 2FA, email або exchange account
Fake investment / pig butchering	тривале формування довіри та контрольований «інвестиційний» інтерфейс
Insider / key misuse	зловживання доступом до treasury, multisig або withdrawal rules

Доказовий пріоритет

Потрібно зберегти не лише transaction hash. Важливі також source device, browser history, extension logs, email headers, chat exports, session data, IP/device notifications, API history, smart-contract approvals, DNS/hosting data та точна часова шкала. Усі дії мають мінімізувати зміну первинних даних.

Роль юриста з першої години

Визначити legal hold, межі внутрішнього розслідування, privilege, повідомлення регуляторам і контрагентам, а також сформулювати preservation/freezing requests без передчасних неперевіраних тверджень.

Офіційні джерела: [Europol: IOCTA 2026](#) • [INTERPOL: digital forensics first responders](#) • [Кіберполіція: ризики криптошахрайства](#)

INCIDENT RESPONSE

10. Перші 48 годин після криптоінциденту

Час	Ціль	Ключові дії
0-2 години	Зупинити втрати	ізолювати compromised devices; revoke sessions/approvals; pause withdrawals, якщо дозволено; не видаляти дані
0-4 години	Зафіксувати	wallets, tx hashes, chain, timestamps, fiat accounts, URLs, domains, emails, chats, screenshots і суму
2-8 годин	Зберегти докази	forensic images/log exports; chain of custody; legal hold; окремий журнал усіх дій команди
2-12 годин	Сповістити точки контролю	біржі, custodians, stablecoin issuer, bank/payment provider; preservation і risk/freeze notices
4-24 години	Побудувати маршрут	on-chain tracing, attribution hypotheses, bridges/swaps, deposit addresses, off-ramp points
6-24 години	Розпочати правовий контур	заява/повідомлення; процесуальна стратегія; юрисдикції; контакт з компетентними органами
24-48 годин	Координувати	follow-up з platforms та authorities; уточнені додатки; litigation/regulatory notifications; recovery plan

Чого не робити

- не вести переговори з імовірним зловмисником без узгодженої стратегії;
- не публікувати wallet addresses або деталі атаки до оцінки наслідків;
- не перезавантажувати та не «чистити» пристрої, які можуть містити докази;
- не надсилати seed phrase, private key або повний forensic dump третім особам;
- не називати конкретну особу злочинцем до належної перевірки та процесуальної оцінки;
- не обіцяти клієнту гарантоване повернення: blockchain tracing не дорівнює юридичному freezing.

Критична залежність

Технічне встановлення destination wallet створює lead. Для фактичного повернення потрібні ідентифікація контрольної особи, юрисдикція, правова підстава, швидка взаємодія з платформою та процесуальне рішення компетентного органу.

Офіційні джерела: [INTERPOL: digital forensics first responders](#) • [Europol: IOCTA 2026](#) • [EU e-Evidence Regulation](#) • [Council of Europe: Budapest Convention](#)

CROSS-BORDER INVESTIGATIONS

11. Електронні докази та повернення активів

Криптоінцидент майже завжди розподілений між кількома юрисдикціями: потерпілий, пристрій, exchange, stablecoin issuer, bank, cloud provider і підозрювана особа можуть бути в різних державах. Тому юридична стратегія має проектуватися як multi-jurisdiction evidence map.

Джерело	Що може містити	Механізм
Blockchain	transactions, addresses, token contract, bridge, approvals	публічні дані + expert/analytics evidence
Platform	KYC, IP/device, deposits/withdrawals, linked accounts	preservation; law-enforcement/judicial request
Bank / PSP	fiat off-ramp, beneficiary, account statements	AML contact + процесуальний запит
Cloud / telecom	subscriber, traffic, access logs, domain/hosting	Budapest Convention / MLA / e-Evidence where applicable
Corporate	ownership, directors, UBO, contractual counterparties	official registries, disclosure, judicial measures
Physical device	wallet files, keys, sessions, chats, source code	forensic acquisition with chain of custody

ЄС: e-Evidence із 18 серпня 2026 року

Regulation (EU) 2023/1543 запроваджує European Production Orders і European Preservation Orders для електронних доказів у кримінальних провадженнях. Регламент починає застосовуватися 18 серпня 2026 року. Для України основою міжнародної співпраці залишаються національні процедури, MLA та Будапештська конвенція; Україна також працює над узгодженням процедур електронних доказів.

Послідовність recovery

1. preserve — не допустити знищення даних;
2. trace — встановити маршрут і точки можливого контролю;
3. attribute — пов'язати address/account із конкретною особою або сервісом;
4. freeze/seize — отримати добровільне тимчасове обмеження або процесуальне рішення;
5. adjudicate — довести право на актив і підстави вилучення/повернення;
6. return — виконати рішення з урахуванням custody, chain, tax і sanctions issues.

Офіційні джерела: [EU e-Evidence Regulation](#) • [Council of Europe: Budapest Convention](#) • [Council of Europe: Ukraine & electronic evidence reform](#) • [INTERPOL: digital forensics first responders](#)

BOARD CHECKLIST

12. Готовність проєкту: 20 контрольних питань

Блок	Контрольне питання
Класифікація	Чи є актуальний classification memo для кожного token/service?
Периметр ЄС	Які держави, мови, домени, affiliates та канали маркетингу охоплюються?
Ліцензія	Яка юридична особа надає кожну послугу і на підставі якого дозволу?
Reverse solicitation	Чи існують докази exclusive initiative, а не лише disclaimer?
White paper	Чи узгоджуються права токена, ризики, tokenomics і фактичний код?
Custody	Хто контролює keys, recovery, withdrawals і segregation?
AML	Чи документовані risk appetite, KYC/KYB, EDD та monitoring?
Travel Rule	Чи передаються/отримуються дані і як обробляються винятки?
Self-hosted wallets	Як верифікується control і за яких умов потрібна EDD?
Sanctions	Які списки, ownership rules та wallet indicators перевіряються?
DAC8	Чи визначені RCASP status, reportable users і data fields?
DORA / ICT	Чи є incident, continuity, testing та third-party risk framework?
Privacy	Чи є lawful basis, notices, transfers і retention schedule?
Market abuse	Чи контролюються inside information, manipulation і conflicts?
Treasury	Чи документовані source, approvals, multisig і related-party flows?
Vendors	Чи перевірені banks, custodians, analytics, bridges та issuers?
Evidence	Чи логуються дії так, щоб їх можна було використати у спорі?
Incident	Чи є 24/7 contact tree і готові preservation templates?
Insurance	Чи відповідає покриття cyber/crime/D&O фактичній моделі?
Board	Чи отримує керівний орган регулярні metrics, incidents і regulatory updates?

Офіційні джерела: MiCA — [Regulation \(EU\) 2023/1114](#) • [Transfer of Funds Regulation — Regulation \(EU\) 2023/1113](#) • [DORA — Regulation \(EU\) 2022/2554](#) • [European Commission: DAC8](#) • [FATF: 7th Targeted Update 2026](#)

90-DAY PROGRAMME

13. Практичний план на 90 днів

Період	Фокус	Результат
Дні 1-15	Scope & facts	product map; entities; jurisdictions; token/service classification; gap list
Дні 16-30	Legal architecture	licensing route; contracting chain; marketing perimeter; roles/controllers
Дні 31-50	Compliance design	AML/Travel Rule; sanctions; DAC8; privacy; complaints; recordkeeping
Дні 51-70	Operationalisation	vendor controls; monitoring rules; incident playbook; staff training; board reporting
Дні 71-85	Testing	sample onboarding; transaction alerts; self-hosted case; sanctions hit; cyber tabletop
Дні 86-90	Release gate	document sign-off; residual risk acceptance; launch restrictions; evidence pack

Мінімальний legal data room

- corporate structure, UBO/control chart, board approvals;
- product and money-flow diagrams; token smart contracts and audit reports;
- classification memo, licensing analysis, target-market and marketing map;
- Terms, Privacy, Risk Disclosure, White Paper, custody/treasury rules;
- AML/KYC, Travel Rule, sanctions, transaction-monitoring and escalation procedures;
- DAC8 scope/data mapping; DORA/ICT and incident-response documentation;
- material vendor agreements, outsourcing register and exit arrangements;
- training records, test results, incidents, complaints and regulatory correspondence.

Результат програми

Не «папка політик», а узгоджена система, у якій юридична особа, продукт, код, гроші, маркетинг, дані та фактичні операції описують одну модель і залишають перевірний audit trail.

Де потрібна окрема порада

Вибір держави авторизації, структура stablecoin, security token, custody, cross-border tax, frozen assets, кримінальна справа або санкційний hit потребують індивідуального аналізу фактів і локального права відповідної юрисдикції.

LOOKING AHEAD

14. Прогноз: що визначатиме 2027 рік

Тренд	Ймовірний практичний наслідок
Enforcement після переходу	Після завершення MiCA transitional period увага зміщується від підготовки заявок до фактичного unauthorized activity, outsourcing і захисту клієнтських активів.
Data convergence	Travel Rule, DAC8, KYC, sanctions screening та blockchain analytics дедалі частіше формуватимуть єдиний профіль операції.
Stablecoins & unhosted wallets	Очікується детальніший risk-based контроль без тотожності між privacy/self-custody та незаконності.
DeFi control tests	Юридичний аналіз концентруватиметься на admin keys, governance, fees, front-end і можливості змінювати protocol.
Українська рамка	Після остаточного рішення щодо законопроекту № 10225-д бізнесу знадобиться перехід від очікуваної моделі до фактичних authorization, tax і supervisory requirements.
Electronic evidence	Нові e-Evidence інструменти ЄС посилять швидкість preservation/production, але вимагатимуть точнішого визначення data category, provider і jurisdiction.

Позиція для українського бізнесу

Найкращу конкурентну позицію матимуть команди, які не намагаються «сховатися» між юрисдикціями, а будують переносиму compliance architecture: чітка класифікація, прозорий контроль, підтверджене походження активів, керовані дані та готовність до швидкої взаємодії з банком, CASP, регулятором і правоохоронним органом.

Фінальний висновок

У 2026–2027 роках юридична якість Web3-проекту вимірюватиметься не кількістю disclaimers, а здатністю довести: хто контролює продукт, на якій підставі він працює, звідки походять активи, як захищені клієнти та що відбудеться у перші години після інциденту.

Офіційні джерела: [ESMA: end of MiCA transition](#) • [European Commission: DAC8](#) • [FATF: 7th Targeted Update 2026](#) • [EU e-Evidence Regulation](#) • [Законопроект № 10225-д](#)

SOURCE REGISTER

Офіційні джерела

У звіті використані лише офіційні нормативні акти, реєстри, роз'яснення та аналітичні матеріали державних органів і міжнародних організацій. Стан джерел перевірено станом на 30 липня 2026 року.

1. **MiCA — Regulation (EU) 2023/1114.** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj/eng>
2. **Transfer of Funds Regulation — Regulation (EU) 2023/1113.** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj/eng>
3. **ESMA: MiCA & Interim Register.** <https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/digital-finance-and-innovation/markets-crypto-assets-regulation-mica>
4. **ESMA: reverse solicitation guidelines.** <https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-reverse-solicitation-under-mica>
5. **ESMA: crypto-assets as financial instruments.** <https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-conditions-and-criteria-qualification-crypto-assets-financial-instruments>
6. **ESMA: end of MiCA transition.** https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2026-06/ESMA75-113276571-1710_Public_Statement_MiCA_transitional_period_ends.pdf
7. **EBA: Travel Rule guidelines.** <https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/guidelines-information-requirements-relation-transfers-funds-and-certain-crypto-assets-transfers>
8. **EBA: ML/TF risk factors for CASPs.** <https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-issues-guidance-crypto-asset-service-providers>
9. **DORA — Regulation (EU) 2022/2554.** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj/eng>
10. **European Commission: DAC8.** https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/tax-transparency-cooperation/administrative-co-operation-and-mutual-assistance/directive-administrative-cooperation-dac/dac8_en
11. **FATF: 7th Targeted Update 2026.** <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/7th-targeted-update-on-implementation-fatf-standards-vas-vasps-2026.pdf.coredownload.pdf>
12. **FATF: 2026 summary.** <https://www.fatf-gafi.org/en/news/targeted-updated-va-vasps-2026.html>
13. **Europol: IOCTA 2026.** <https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/IOCTA-2026.pdf>
14. **EU e-Evidence Regulation.** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1543/oj/eng>
15. **Council of Europe: Budapest Convention.** <https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention>
16. **Council of Europe: Ukraine & electronic evidence reform.** <https://www.coe.int/en/web/cybercrime/-/cybereast-and-cyberua-ukrainian-law-enforcement-authorities-and-the-verkhovna-rada-assessed-the-improvements-to-the-criminal-code-of-ukraine-in-line-with-international-standards>
17. **INTERPOL: digital forensics first responders.** https://www.interpol.int/content/download/16243/file/Guidelines_to_Digital_Forensics_First_Responders_V7.pdf
18. **EU sanctions against Russia — official summary.** <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/eu-restrictive-measures-in-view-of-russia-s-invasion-of-ukraine.html>
19. **European Commission: consolidated sanctions FAQs.** https://finance.ec.europa.eu/publications/consolidated-version_en
20. **OFAC: sanctions compliance for virtual currency.** <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0410>
21. **Закон України № 2074-IX «Про віртуальні активи».** <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20>
22. **Законопроект № 10225-д.** <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56271>
23. **Закон України № 361-IX про фінансовий моніторинг.** <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20>
24. **НБУ: концепція регулювання ринку ВА.** <https://bank.gov.ua/ua/news/all/rfs-vidznachila-riziki-pidvischenogo-opodatkuвання-bankiv-i-shvalila-kontseptsiiy-regulyuvannya-rinku-virtualnih-aktiviv>
25. **НБУ: рішення щодо Cypsee.** <https://bank.gov.ua/ua/news/all/schodo-vedennya-nezakonnoyi-diyalnosti-onlayn-servisom-cypsee>
26. **НКЦПФР: законодавче регулювання ВА.** <https://www.nssmc.gov.ua/nktspr-pidtrymuie-rozvytok-rynku-virtualnykh-aktyviv-cherez-iakisne-zakonodavche-rehuliuвання/>
27. **Кіберполіція: ризики криптошахрайства.** <https://cyberpolice.gov.ua/article/yak-uberegty-sebe-vid-shaxrayiv-pri-investuvanni-u-kryptovalyutu-porady-kiberpolicziyi-3701/>

ABOUT THIS REPORT

Методологія та застереження

Метод

Матеріал підготовлено шляхом функціонального аналізу чинних і майбутніх регуляторних контурів України та ЄС із використанням виключно офіційних джерел. Проектні норми позначені окремо і не подаються як чинне право. Кількісні показники в інфографіці походять із опитування та mutual-evaluation data FATF 2026.

Межі

Цей звіт має загальноінформаційний характер, не є індивідуальною юридичною, податковою, інвестиційною або фінансовою консультацією та не створює відносин адвокат-клієнт. Застосовне право залежить від структури продукту, юрисдикції, клієнтської бази, фактичних операцій і змін законодавства після дати звіту.

Про адвокатське об'єднання

«Ганган і Партнери» супроводжує складні кримінальні, регуляторні та транскордонні питання у сфері віртуальних активів: AML і блокування активів, криптошахрайство, електронні докази, міжнародне співробітництво, екстрадиція, санкційні ризики та вихід українських проектів на ринок ЄС.

Можливі формати роботи

Product classification • EU market-entry risk review • AML/Travel Rule gap assessment • 48-hour crypto incident response • cross-border evidence & asset recovery strategy

ГАНГАН І ПАРТНЕРИ

Digital Assets • Criminal Defence • Cross-Border Investigations